

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สิงห์บุรี โจทก์  
นาย สานันท์ หรือแบะ หรือสานันต์  
เจียม ทอง  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 89

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ข้อที่จำเลยอ้างว่าคำให้การชั้นสอบสวนมิใช่ลายมือชื่อของจำเลยนั้น จำเลยคงปฏิเสธลอย ๆ เมื่อโจทก์นำพนักงานสอบสวนเข้าเบิกความเป็นพยานโจทก์ประกอบคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่โจทก์อ้าง จำเลยก็ไม่ได้ถามค้านให้เห็นว่าจำเลยไม่เคยให้การรับสารภาพ คำให้การชั้นสอบสวนที่โจทก์อ้างมิใช่ลายมือชื่อจำเลย การที่จำเลยนำสืบภายหลังว่าคำให้การชั้นสอบสวนนั้นมิใช่ลายมือชื่อของจำเลยจึงเป็นการนำสืบเอาข้างเดียวไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340, 340 ตี และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 469/2531ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินร้อยค่าทองคำ 1 เส้นหนัก 2 บาท รวม 10,000 บาท ที่ปล้นเอาไปแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้  
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,  
340 วรรคสอง, 340 ตีรับโทษจำคุก 21 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นพนักงาน  
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างอันเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกมีกำหนด 14 ปี ให้นับโทษ  
ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 469/2531 ของศาลจังหวัด  
สุพรรณบุรีให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทองคำ 1 เส้นหนัก 2 บาท ราคา 10,000 บาทแก่  
ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ นาง  
สมใจ โอภาส ผู้เสียหายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มีนายธเนศ ภู่งามเป็นคนขับไป  
เที่ยวงานวัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอมืองสิงห์บุรี ขณะที่ขับรถจักรยานยนต์แล่นไป  
ตามถนนทางแยกเข้าวัดพระนอนจักรสีห์ได้มีคนร้าย 3 คนมีรถจักรยานยนต์เป็น  
ยานพาหนะและได้ใช้อาวุธปืนขู่ขู่ผู้เสียหายแล้วปล้นเอารถจักรยานยนต์และสร้อย  
คอทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้น รวมราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,000 บาท ของนางสมใจ ผู้  
เสียหายไป คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่ง  
ที่ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์สินผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีนางสมใจผู้เสียหายเป็นประจักษ์  
พยานเบิกความว่า พยานจำคนร้ายได้คนเดียวคือจำเลยซึ่งเป็นคนนั่งซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์คนหลังสุดและเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์ของตนไป ตามคำของผู้เสียหายดังกล่าวยังได้ความว่าขณะจำเลยกับพวกจอดรถจักรยานยนต์และบังคับให้พวกผู้เสียหายหยุดรถจักรยานยนต์นั้น ผู้เสียหายอยู่ห่างจากจำเลยกับพวกแค่เอื้อมมือถึง แสดงว่าอยู่ในระยะที่พอจะมองเห็นกันได้แม้บนถนนที่เกิดเหตุจะไม่มีโคมไฟฟ้า แต่ก็ได้รับความจากคำของผู้เสียหายและคำให้การชั้นสอบสวนของนายธเนศตามเอกสารหมายเลข ป.จ5 ว่าขณะจอดรถจักรยานยนต์ทั้งสองคัน ไฟรถทั้งสองคันยังเปิดส่องสว่างอยู่พยานอาศัยแสงไฟดังกล่าวเห็นและจำจำเลยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามคำของผู้เสียหายยังปรากฏว่าหลังจากคนร้ายกระชากสร้อยคอของพยานแล้ว พยานเดินไปหลบอยู่ข้างถนนห่างที่รถจักรยานยนต์จอดประมาณ 5 วา และพยานแอบดูคนร้ายเห็นจำเลยเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ของพยานหลบหนีไป แม้ผู้เสียหายจะเบิกความรับว่าผู้เสียหายตาพิการมองเห็นข้างเดียวตั้งแต่เด็กก็ตาม แต่ผู้เสียหายยังสามารถไปไหนมาไหนได้ จึงแสดงว่าการมีตาเพียงข้างเดียวก็ไม่นับอุปสรรคต่อการมองเห็นของผู้เสียหายแต่อย่างใด น่าเชื่อว่าผู้เสียหายเห็นและจำจำเลยได้ นอกจากนี้โจทก์ยังมีพินิจตำรวจโทสาริตวินิจฉัยกุล เบิกความว่า หลังเกิดเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ จำเลยถูกจับกุมคดีลักรถจักรยานยนต์คดีอื่นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช จึงได้พาผู้เสียหายไปดูตัวจำเลย ซึ่งผู้เสียหายดูแล้วก็ชี้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่ง ชั้นสอบสวนจำเลยก็ได้ให้การรับสารภาพ และได้ให้การในรายละเอียดถึงการกระทำผิดตลอดทั้งการที่พวกของจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปขายให้แก่ผู้ใด จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามเอารถจักรยานยนต์ของกลางคืนมาได้ แสดงว่าการได้รถจักรยานยนต์ของกลางคืนก็เนื่องมาจากคำให้การชี้ช่องของจำเลยนั่นเอง นอกจากนี้จำเลยยังได้นำชี้ที่เกิดเหตุและแสดงทำให้ถ่ายภาพประกอบคำรับสารภาพของจำเลยด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการหลอกลวงหรือขู่เข็ญหรือให้คำมั่นสัญญาแก่จำเลยเพื่อจูงใจให้จำเลยให้การอย่างไร ๆ หรือแสดงท่าประกอบคำให้การ ดังนั้นคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนจึงใช้

เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้ที่จำเลยอ้างว่าคำให้การชั้นสอบสวน มิใช่ลายมือชื่อของจำเลยนั้นจำเลยคงปฏิเสธลอย ๆ เมื่อโจทก์นำพนักงานสอบสวน เข้าเบิกความเป็นพยานโจทก์ประกอบคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนที่โจทก์อ้าง จำเลยก็ไม่ได้ถามค้านให้เห็นว่าจำเลยไม่เคยให้การรับสารภาพ คำให้การชั้นสอบสวน ที่โจทก์อ้างมิใช่ลายมือชื่อของจำเลย การที่จำเลยนำสืบในภายหลังว่าคำให้การชั้น สอบสวนนั้นมิใช่ลายมือชื่อของจำเลยจึงเป็นการนำสืบเอาข้างเดียว ไม่มีน้ำหนักให้ รับฟัง พยานของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ คดีฟังได้โดยปราศจากข้อ สงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่งร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายไปจริงที่จำเลยยื่น คำแก้ฎีกาว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาต่างกับฟ้องกล่าวคือนางสนใจเบิกความ ว่าเหตุเกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 แต่โจทก์ฟ้องว่าเหตุเกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2530 จึงลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงในทางนำสืบของโจทก์มีปรากฏ ตามคำให้การ พนักงานสอบสวนรวมทั้งสรรพเอกสารในสำนวนการสอบสวนและคำ ให้การของจำเลยชั้นสอบสวนล้วนแต่ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2530 ตรงตามฟ้องโจทก์ การที่ผู้เสียหายเบิกความระบุวันที่เกิดเหตุผิดไป อาจเป็นเพราะ ความผิดพลาด เพราะในบันทึกการชี้ตัวจำเลยที่ผู้เสียหายลงชื่อไว้ก็ระบุว่าเหตุเกิดวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2530 ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงหาต่างกับฟ้องไม่ ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับเวลาที่กระทำผิดจะต่างกับที่กล่าวในฟ้องก็เป็นเพียงรายละเอียด มิใช่สาระสำคัญ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริง ที่ได้ความนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ